

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2132/2531

นางเชระ หมัดปองตัว

โจทก์

นางติมะ ปาลาโต

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี ผู้รับมอบอำนาจ

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 140 (3), มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีนี้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2531 จำเลยยื่นฎีกาเมื่อเกินกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า แม้ศาลชั้นต้นจะอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2531 แต่จำเลยมิได้มาฟังหรือรับทราบคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ดังกล่าว ประกอบกับ รายงานของเจ้าพนักงานศาลก็ได้ความว่าได้มีการส่งหมายนัดฟังคำพิพากษาให้จำเลย โดยวิธีปิดหมาย อนึ่ง เมื่อนับจากวันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2531 รวมเป็นเวลา 1 เดือนแล้วก็จริงแต่เมื่อนับจากวันที่ 4 พฤศจิกายน 2531 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นวันที่จำเลยยื่นฎีกาเป็นเวลา เพียง 13 วันเท่านั้น จำเลยจึงยื่นฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้ พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 858 ตรอก โรงน้ำแข็งถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวาเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ออกไปให้

พื้นที่ที่ดินของโจทก์และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องอีกต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามให้โจทก์มีสิทธิรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเอง โดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์และให้จำเลยชำระค่าเสียหายเดือนละ 500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปทั้งหมด

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นสั่งรับคำให้การ ส่วนฟ้องแย้งนั้นปรากฏว่าโจทก์เป็นผู้ทรงสิทธิเก็บกิน แม้ฟังได้ตามฟ้องแย้งก็ไม่อาจบังคับโจทก์ได้และที่จำเลยฟ้องแย้งขอให้บังคับผู้รับมอบอำนาจโจทก์นั้น เป็นฟ้องแย้งให้บังคับบุคคลภายนอกไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จึงไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้น ขอให้รับฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 22)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 23)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนัดคือวันที่ 3 ตุลาคม 2531 ให้โจทก์ฟังฝ่ายเดียวเนื่องจากจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาลและไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ถือว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้อ่านตามกฎหมายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 140(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งแล้ว จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 เกินกำหนดระยะเวลาฎีกา ที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันนัดคือวันที่ 3 ตุลาคม 2531 ให้โจทก์พึงฝ่ายเดียวเนื่องจากจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล และไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ ถือว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้อ่านตาม กฎหมายดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 140(3) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ แพ่งแล้ว จำเลยยื่นฎีกาวันที่ 16 พฤศจิกายน 2531 เกินกำหนดระยะเวลาฎีกา ที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>